

0002026-67.2018.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO NASCIMENTO SOARES

Juiz(a) de Direito: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Versam os autos sobre o crime de tráfico de drogas.

Conforme sentença de fls. 199/204, o acusado foi condenado como incurso no art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006, às ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, . - Jardim das Flores

CEP: 06110-100 - Osasco - SP

Telefone: (11) 2838-7560 - E-mail: osasco4cr@tjsp.jus.br

0002026-67.2018.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0002026-67.2018.8.26.0542 - 2018/002439

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO NASCIMENTO SOARES

Juiz(a) de Direito: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Versam os autos sobre o crime de tráfico de drogas.

Conforme sentença de fls. 199/204, o acusado foi condenado como incurso no art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto substituída por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo e multa, de 10 (dez) dias-multa, e de multa, de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Trânsito em julgado para a acusação certificado às fls. 211.

Do exame dos autos, depreende-se que entre o recebimento da denúncia (16.01.2019 - fls. 142) e a publicação da sentença (18.06.2021 - fls. 206), transcorreu prazo superior a dois anos.

De acordo com o art. 109, inciso V, do Código Penal, a pena imposta ao réu prescreve em 4 anos.

Contudo, do auto de qualificação de fls. 21 depreende-se que o acusado era menor de 21 anos na data dos fatos. Dessa forma, por força do art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional é contado pela metade - ocorrendo, portanto, em dois anos. Assim, tendo em vista que entre a decisão que recebeu a denúncia e a publicação de sentença condenatória transcorreu prazo superior a dois anos, DECLARO extinta a punibilidade de GUSTAVO NASCIMENTO SOARES, com fundamento no art. 107, inciso IV, c.c. os art. 109, inciso V e 115, todos do Código Penal.

P.R.I.C.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Com o trânsito em julgado, certifique-se se há bens apreendidos nos autos e que estejam pendentes de destinação. Em caso afirmativo, deem-se vistas sucessivas, nesta ordem, à Acusação e à(s) Defesa(s) para manifestação, cada qual no prazo de 10 dias, e, após, tornem os autos conclusos.

Não havendo manifestação (ou oposição) das partes, presume-se o desinteresse, motivo pelo qual ficam autorizados a doação/leilão/destruição a critério do juízo corregedor. Oficie-se para esta finalidade.

Havendo drogas apreendidas, determino a destruição. Oficie-se.

No mais, façam-se as anotações e comunicações de praxe e, oportunamente, archive-se.

Osasco, 15 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA